

1500330-95.2021.8.26.0612

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANA DEL COMPARI MAIA DA CUNHA

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... tinham ciência de que ele realizava tráfico e tinha droga consigo.

Interrogado o réu Paulo Roberto Pereira Vitório, em sede policial, à pág. 05, relatou "DESEJA PERMANECER CALADO E SOMENTE SE MANIFESTAR EM JUÍZO. Nada mais disse nem lhe foi perguntado".

Em juízo, disse estar preso por tráfico. Tem 31 anos, não tem filhos. Mora com sua avó, tia e filhos da tia. Mora no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

3ª Vara

Rua Duque de Caxias, 267, Taquaritinga-SP - cep 15900-017

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500330-95.2021.8.26.0612 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500330-95.2021.8.26.0612

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO ROBERTO PEREIRA VITORIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANA DEL COMPARI MAIA DA CUNHA

Vistos.

PAULO ROBERTO PEREIRA VITÓRIO, qualificado às págs. 05, foi Denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Narra a Denúncia que no dia 05 de novembro de 2021, na Avenida José Palomino Ferrante, altura do nº 76, Bairro Rosa Bedran, nesta cidade e comarca, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 07 (sete) invólucros plásticos, contendo 6,95 gramas de maconha, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo toxicológico a fls. 97/99.

Apurou-se que o réu estava atuando no comércio de drogas no Bairro Rosa Bedran, nesta cidade.

Na data acima indicada, policiais militares estavam em patrulhamento no local e resolveram abordar PAULO em razão de seu constante envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Durante a revista pessoal, foi encontrado um papelote de maconha, envolto em plástico, na mão do denunciado. No bolso da bermuda de PAULO foram localizados mais seis invólucros de maconha e R\$ 14,00 em dinheiro.

Inquirido informalmente pelos agentes públicos, o denunciado admitiu que estava vendendo cada unidade de maconha por R\$ 5,00.

Por fim, a Denúncia relata que o contexto da prisão, a droga e dinheiro apreendidos, bem como os antecedentes pessoais do denunciado, indicam o envolvimento dele com o narcotráfico.

O réu foi preso em flagrante e em sede de plantão judiciário foi posto em liberdade provisória, conforme decisão exarada às págs. 61/64.

Recebida a Denúncia em 03 de Dezembro de 2021. (p. 114/115)

O réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação às págs. 140.

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas e após foi realizado o interrogatório do réu. Ato contínuo, O Ministério Público e a Defesa apresentaram as alegações finais orais, respectivamente.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante às págs. 01/02, B.O às págs. 07/08, auto de exibição/apreensão às págs. 09, fotografias às págs. 10/11, auto de constatação preliminar às págs. 14, laudo pericial químico-toxicológico às págs. 97/99, relatório final às págs. 105/107 bem como pela prova oral colhida.

A autoria também restou indubitosa.

A testemunha PM Roberto da Rocha Santana, em sede policial, à pág. 04, relatou "Que o depoente e o Cabo Justino realizavam patrulhamento de rotina pela Avenida José Palomino Ferrante (avenida 01), nº 76 – Jardim Rosa Bedram, quando encontraram PAULO ROBERTO PEREIRA VITORIO, o qual é bastante conhecido nos meios policiais pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, sendo realizada a sua abordagem. Que em seu poder foi encontrado um papelote de maconha na sua mão e outros seis papelotes na sua bermuda, onde também encontrou-se a quantia de R\$ 14,00 (quatorze reais). Que indagado sobre os fatos confessou estar traficando e que venderia a droga por R\$ 5,00 (cinco reais) cada. Que diante dos fatos Paulo foi preso e apresentado nesta Delegacia, onde foi decretada a sua prisão em flagrante delito pelo Delegado de Polícia. Nada mais disse nem lhe foi perguntado."

Em juízo, disse estarem em local conhecido pelo tráfico e assim que visualizaram Paulo efetuaram a abordagem. Paulo já tinha sido preso outras vezes no mesmo local. Já participou de abordagens dele no mesmo local. Sua casa é próxima. Ele tentou sair de forma "simulada". Foi encontrado papelote em sua mão e vestes, além do dinheiro. Paulo confessou estar praticando a venda. Já tinham ciência de que ele realizava tráfico e tinha droga consigo.

Interrogado o réu Paulo Roberto Pereira Vitória, em sede policial, à pág. 05, relatou "DESEJA PERMANECER CALADO E SOMENTE SE MANIFESTAR EM JUÍZO. Nada mais disse nem lhe foi perguntado."

Em juízo, disse estar preso por tráfico. Tem 31 anos, não tem filhos. Mora com sua avó, tia e filhos da tia. Mora no mesmo bairro da abordagem. Disse que tinha acabado de comprar droga e estava descendo para usar. Disse que era para o próprio consumo. Os R\$ 14,00 ganhou de sua avó. É usuário de maconha. A abordagem aconteceu depois do almoço, 13h mais ou menos. Nega ter dito aos policiais que estava traficando.

Diante deste contexto, embora presentes a autoria e materialidade delitivas, não foram produzidas provas suficientes para sustentar a ocorrência de tráfico.

A quantidade de entorpecente e forma de embalagem da droga encontrada em poder do réu é compatível com o uso (p. 11).

Os entorpecentes apreendidos com 6,95 gramas (massa líquida) atestaram positivo para a substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). (p. 97/99)

Em que pese o zelo com que os policiais desempenham suas funções, na hipótese dos autos, as suas declarações, desacompanhadas de outros elementos de convicção, não autorizam a condenação do réu pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Veja-se que não havia sequer denúncia anônima de que o acusado estaria vendendo

substâncias ilícita. Em juízo, o policial somou tal argumento, porém, sem dizer que a denúncia era atual.

Os policiais não viram o acusado fornecer droga a terceiros e em abordagem pessoal, foi encontrada em posse dele pequena quantidade de drogas (p. 11) e a pequena quantia em dinheiro R\$ 14.00 (quatorze reais). A abordagem aconteceu à luz do dia (13h) pela única razão de o acusado ser conhecido nos meios policiais.

Os Policiais aduziram que conhecem o acusado por ocorrências anteriores envolvendo tráfico de drogas. Por outro lado, extrai-se da certidão de antecedentes criminais, às págs. 126/127, que o acusado, em relação a data pretérita aos fatos, foi processado nos autos 0007949-42.2015.8.26.0619 por suposta prática de tráfico, sobrevivendo sentença absolutória com trânsito em julgado. O acusado também foi processado nos autos nº 1502634-46.2021.8.26.0619 por suposta prática de tráfico de drogas, porém, o feito está em regular trâmite. Por fim, o acusado é reincidente em razão de ser condenado nos autos nº 0008477-13.2014.8.26.0619 pela prática de lesão corporal e ameaça. Assim, embora reincidente, não há registro de condenações relacionadas à tráfico de drogas.

Informalmente, o acusado confessou a prática de traficância, porém em juízo alegou que a droga era para consumo próprio.

Veja-se que é imprescindível a prova da destinação da droga, que não pode ser presumida. Nesse sentido: "A destinação do entorpecente ao comércio não pode ser presumida, mas antes deve ficar conferidamente demonstrada. Apresentando-se frágil e insegura a prova do comércio, justifica-se a desclassificação de tráfico para o uso próprio" (TJSP, Ap. 164.525-3/4, 1ª Câmara. j. 31-1-1996, rel. Des. Devienne Ferraz, RT 727/473). "A singela apreensão de apreciável quantidade de tóxico não basta ao reconhecimento da traficância, eis que essa quantidade, ainda que sugerindo alguma suspeita, nem sempre dirime a controvérsia sobre ser o infrator traficante ou usuário" (TJSP, Ap. 175.700-3/9, 2ª Câmara., j. 6-3-1995, rel. Des. Canguçu de Almeida, RT 717/391).

As provas são meramente indiciárias para a caracterização do tráfico, mas suficientes para a caracterização do porte de entorpecente.

Assim, DESCLASSIFICO a imputação atribuída ao réu, para o delito capitulado no artigo 28, da Lei 11.343/06 e aplico-lhe a pena de advertência.

O eventual descumprimento injustificado da pena aplicada importará admoestação verbal e multa, nos termos do § 6º do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

O acusado é considerado advertido sobre os efeitos das drogas no mesmo ato da intimação do teor desta sentença, dispensando-se nova audiência para tal finalidade, ainda que esta decisão seja objeto de recurso pelas partes.

O réu respondeu ao processo em liberdade, sendo desnecessária expedição de alvará de soltura.

Condeno o réu, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observando-se o disposto na Lei nº 1.060/50. Benefício da gratuidade que se concede nesta oportunidade, a pedido da defesa.

Autorizo o levantamento e a devolução do valor apreendido às págs. 95, porque ausente a prova de que fora utilizado para fins ilícitos. Expeça-se o necessário. Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas que ainda não tenham sido incineradas, oficiando-se.

Com o trânsito em julgado, providencie o cartório, se o caso: A) Extração da tarja vermelha identificadora de réu preso, tendo em vista o trânsito em julgado do V. Acórdão, bem como a atualização dos dados no sistema informatizado; B) as comunicações de praxe (Delpol, IIRGD e TRE); C) guia de recolhimento; D) certidão de honorários (não é o caso destes autos, procuração juntada nesta oportunidade); E) encaminhamento de cópia da sentença à vítima (art. 201, § 2º, CPP).

Por fim, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Taquaritinga, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA